

상 임 감 사

주 의

제 목 정보공개 업무 처리 지연 등 성실의무 위반

소 관 부 서 ☒☒실 ㉮㉮처

조 치 부 서 ☒☒실 ㉮㉮처

내 용

1. 업무 현황

- ☒☒실 ㉮㉮처 이OO는 '20. XX. XX.에 입사하여 총무처, 경영지원처를 거쳐 '23. XX. XX.부터 현재까지 ㉮㉮처에서 근무하고 있는 자이다. 이 OO는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 및 「정보공개운영지침」 등에 따라 기관의 정보공개에 관한 사항을 관리하는 업무를 수행하고 있다.
- 회사는 공공기관이 보유·관리하고 있는 정보를 국민이 청구하였을 때, 국민의 알권리를 보장하고 국민의 국정참여와 국정운영의 투명성을 확보하기 위해 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 및 「정보공개운영지침」, 행정안전부 「정보공개 운영 안내서」 등에 따라, 회사가 보유·관리하는 정보를 청구인의 청구에 의하여 공개하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

- 「윤리규정」 제6조(기본태도) 제1항에 따르면 “임직원은 회사에 대한 긍지와 자부심을 가지며, 항상 정직하고 성실한 자세를 견지한다”고 규정되어 있다. 또 제2항에 따르면 “임직원은 직무수행 시 제반 법령과 사규를 준수하며 양심에 어긋나지 않도록 행동한다”고 규정되어 있다.
- 그리고 같은 규정 제7조(성실의무와 품위유지) 제1항에 따르면 “임직원은 회사가 추구하는 목표와 가치를 달성하기 위해 성실한 근무 자세를 갖추어야 한다”고 규정되어 있다.
- 「인사규정 시행세칙」 제27조(직원의 의무) 제2항에 따르면 “직원은 법령과 정관 및 각종 규정을 준수하여 직무를 성실히 수행하여야 한다”고 규정되어 있다.
- 그리고, 「취업규칙」 제6조(복무의무) 제1항에 따르면 “직원은 신의성실에 입각하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다”고 규정되어 있고, 제1호에 따르면 “회사의 제반규정을 준수하고 맡은 바 직무를 충실히 수행하여야 한다”고 규정되어 있다.
- 한편, 정보공개 청구와 관련하여 민원인이 회사에 정보공개 청구를 하면 업무 담당자는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제11조(정보공개 여부의 결정) 제1항에 따라 “그 청구를 받은 날부터 10일 이내에 공개 여부를 결정”하여야 한다.
- 만일 부득이한 사유로 10일 이내에 공개 여부를 결정할 수 없을 때에

는 같은 조 제2항에 따라 “그 기간이 끝나는 날의 다음 날부터 기산(起算)하여 10일의 범위에서 공개 여부 결정기간을 연장”할 수 있다. 이 경우 “공공기관은 연장된 사실과 연장 사유를 청구인에게 지체 없이 문서로 통지”하여야 한다.

○ 또한, 「정보공개 운영지침」 제7조(정보공개여부의 결정 및 통지) 제1항에 따르면, “처리부서의 장은 정보공개의 청구를 받은 날로부터 10일 이내에 공개여부를 결정하고 이를 별지 제3호 또는 제4호 서식으로 통지하고 정보 부존재의 경우 청구를 받은 날로 부터 7일 이내에 별지 제13호 서식으로 통지하여야 한다”고 규정되어 있다.

- 또 제2항에 따르면 “처리부서의 장은 부득이한 사유로 제1항의 규정된 기간 이내에 공개여부를 결정할 수 없을 때에는 그 기간이 끝나는 날의 다음 날부터 기산하여 10일의 범위에서 공개 여부 결정기간을 연장할 수 있다. 이 경우 처리부서의 장은 연장된 사실과 연장사유를 청구인에게 지체 없이 별지 제5호 서식으로 통지하여야 한다”고 규정되어 있다.

○ 한편 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제19조(행정심판) 제1항에 따르면 “청구인이 정보공개와 관련한 공공기관의 결정에 대하여 불복이 있거나 정보공개 청구 후 20일이 경과하도록 정보공개 결정이 없는 때에는 「행정심판법」에서 정하는 바에 따라 행정심판을 청구할 수 있다”고 규정되어 있다.

- 그리고 「행정심판법」 제24조(피청구인의 심판청구서 등의 접수·처리)
제1항에 따르면, 피청구인이 심판청구서를 접수하거나 송부받으면 “10
일 이내에 심판청구서와 답변서를 행정심판위원회에 보내야” 한다.

- 따라서, 정보공개 업무를 담당하는 직원은 관련 규정과 지침, 매뉴얼
등에 따라 기한 내에 정보공개 업무를 적절하게 처리하여야 한다. 또한
행정심판 접수를 받은 경우에도 관련 법령을 준수하여 기한 내에 답변
서를 회신하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

- 그런데, 업무담당자의 정보공개 요청 민원에 대한 접수 및 처리 업무를
살펴 본 결과 다음과 같은 문제점이 있음을 확인하였다.

[표 1] 민원인 소극행정 신고('25. XX. XX.) 주요 내용

-
- ▶ 신고인은 '24. XX. XX. 에스알에 정보공개를 청구한 사항이 타 기관 이송되
어 원하는 정보를 확인할 수 없자 이에 대한 업무처리절차에 대해 질의하였
으나 명확한 근거가 제시되지 않았고, 재차 명확한 근거 제시를 요구하였
지만 법정 기간 내에 정보공개를 하지 않았음.
 - ▶ 이에 따라 중앙행정심판위원회에 행정심판을 제기하였으나, 그것마저 지연
하여 답변하는 등 국민의 알 권리를 침해하였다고 판단하여 신고함.
-

- 먼저, 민원인은 에스알 직원의 정보공개 업무 처리에 대해 소극행정을
하였다고 신고하였다. 구체적인 신고내용과 처리과정을 살펴보면 다음
과 같다.

[표 2] 민원인 신고내용 및 처리과정

구분	일 자	주요 내용	비 고
1	'24. XX. XX.(X)	▶ ☆☆☆역 CCTV영상 요청 정보공개 청구	에스알 접수
2	'24. XX. XX.(X)	▶ 타 기관 이송	기한내
3	'24. XX. XX.(X)	▶ 한국철도공사에서 최종 정보 부존재 통지	-
4	'24. XX. XX.(X)	▶ 민원인이 에스알에 실제 업무처리 근거 정보공개 재청구	'25. XX. XX. 회신(기한초과)
5	'24. XX. XX.(X)	▶ 구분4에 대한 답변이 없자 민원인이 중 앙행정심판위원회에 행정심판을 통해 정보공개 이행 청구	'24. XX. XX. 접수 '25. XX. XX. 답변서 제출
6	'25. XX. XX.(X)	▶ 정보공개 이행청구 행정심판 '각하' 결정	중앙행정심판위원회

○ 위 표 구분4에서와 같이 정보공개 담당자는 민원인의 실제 업무처리 근거에 대한 정보공개 재청구('24. XX. XX.) 사항을 '25. XX. XX.에 답변하여 회신 기한(20일 이내)을 90일 초과하였다. 이와 같이 업무 담당자의 답변이 없자 민원인은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제19조(행정심판)에 따라 '24. XX. XX. 중앙행정심판위원회에 정보공개를 이행하라는 행정심판을 청구하였다.

- 이에 대해 업무 담당자는 「행정심판법」 제24조(피청구인의 심판청구서 등의 접수·처리) 제1항에 따라 심판청구서를 접수한 후 10일 이내에 심판청구서와 답변서를 행정심판위원회에 보내야함에도 불구하고 이를 위반하여 접수 후 회신기한 59일을 초과하여 답변하였다.

○ 위와 관련하여 업무 담당자는 주어진 업무가 과중하여 '24. XX. XX.에 접수된 민원 처리에 대해 실념하였다고 진술하였으며, 행정심판 청구와 관련하여서는 지속적인 업무량 증가 및 행정심판 처리 경험 부족 등으로 기한 내 행정심판 청구에 대한 답변을 이행하지 못하였다고 진술하

였다.

- 한편, 국민권익위원회는 「소극행정 예방 및 신고 처리에 관한 지침」을 마련하여 국민이 공무원(지방공무원, 공직자 등)의 소극행정을 개선할 것을 요청하는 소극행정 신고제도를 운영하고 있으며, 인터넷 누리집 국민신문고(<https://www.epeople.go.kr>)를 개설하여 민원을 ‘일반민원’, ‘적극행정 국민신청’, ‘소극행정 신고센터’, ‘갑질피해 신고센터’의 4개 카테고리로 나누어 신고·접수를 받고 있다.
- 그리고, 국민권익위원회에서 2023년 발간한 「적극행정 국민신청 사례집」에는 여러 가지 소극행정 사례가 제시되어 있는데, 그 중 p.210 ‘민원처리 지연’ 항목을 보면 다음과 같이 설명되어 있다.

[표 3] 민원처리 지연 관련 사례

▶ 신청 취지	신고인은 ○○부에 민원(진정서)을 신청했는데, 기본 처리기간 및 2회의 연장 처리기간이 모두 지나고 <u>신청한 지 1년이 넘어가도록 처리가 되지 않았다.</u> 처리가 늦어지고 있는 이유에 대해 <u>안내를 받지 못했고, 담당공무원에게 연락도 닿지 않았다.</u> 국민신문고 소극행정 신고 메뉴를 통해 처리가 늦어지고 있는 이유를 몇 차례 문의했지만 모두 처리할 예정이니 기다리라는 <u>답변뿐이었다.</u>
▶ 조치 권고	감사부서가 직접 조사해 조치를 취하고, 이와 같은 사례가 <u>재발하지 않도록 대책을 마련</u> 하도록 권고하였다.

- 정보공개 업무 담당자는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」, 「행정심판법」, 그리고 회사의 「윤리규정」, 「인사규정 시행세칙」, 「취업규칙」 및

「정보공개 운영지침」 등 관련 사규에 따라 정보공개 업무를 성실히 수행하여야 한다.

- 그럼에도 불구하고 업무 담당자는 민원인의 '24. XX. XX. 정보공개 재청구 사항을 '25. XX. XX.에 답변하여 회신 기한(20일 이내)을 90일 초과하였다. 이는 국민권익위원회가 위 민원처리 지연관련 사례에서 제시하고 있는 ‘일반적인 수준을 넘어서는 민원 지연 처리’에 해당한다고 볼 수 있다.

○ 한편, 민원인이 '24. XX. XX. 중앙행정심판위원회 행정심판을 통한 정보공개 이행 청구사항에 대해 업무 담당자는 접수 후 회신기한 59일을 초과하여 답변하였다.

- 그런데, 이 사항은 중앙행정심판위원회의 결정('25. XX. XX.)에 따라 “청구인(민원인)이 피청구인(회사)에게 한 이 사건 심판청구와 같은 내용의 요구¹⁾는 그 성격상 진정이나 민원에 해당한다 할 것이고, 이러한 진정이나 민원은 법규상 또는 조리상의 신청권을 가지지 못한 자가 행정청에 대하여 어떠한 의견이나 희망사항을 진술하거나 직권발동을 촉구하는 사실행위에 불과하므로, 이 사건 심판청구는 행정심판의 대상이 아닌 사항에 대하여 제기된 부적법한 청구”로 각하되었다. 따라서 이 사항에 대해서는 직원의 업무처리의 적정성을 별도로 살펴볼 필요가 없다고 판단한다.

1) 민원인이 회사에 '24. 8. 25. 공개 청구한 정보를 공개하라는 요구

4. 관계직원 의견

- ㉸㉸처 이OO는 감사실의 감사 결과를 겸허히 받아들이며 동일 사례 재발방지를 위해 노력하겠다고 진술하였다. 다만, 당시 사건은 업무가 과중한 상황에서 일어난 단순 실념일 뿐 의도적이고 반복적으로 민원 처리 업무를 지연시키지 않았음을 진술하였다.

5. 조치할 사항

(주)SR 대표이사는

회사의 제반규정을 준수하고 맡은 바 직무를 충실히 수행하여야 하며, 회사가 추구하는 목표와 가치를 달성하기 위해 성실한 근무자세를 갖추어야 함에도 불구하고, 정보공개 업무 처리 지연 등 「정보공개 운영지침」을 위반하고 이로 인해 소극행정 민원을 일으킨 직원 이OO에게 ‘주의’ 조치를 하시기 바랍니다.

(조치부서: ㉸㉸처)